

יזומים: חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון) – הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי לסרבני גט), התשפ"ג–2022

- תיקון סעיף 2 1. בחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1995¹, בסעיף 2(א), אחרי פסקה (6) יבוא:

”(6א) לקבל או להגביל את השימוש בכרטיס חיוב כהגדרתו בסעיף 11ב לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ”א–1981² ובכרטיס חיוב מיידי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז–1967³; לעניין זה, דין הגבלה כדין סיום חוזה שירותי התשלום, כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, התשע”ט–2019⁴, לעניין הנפקת כרטיס החיוב, בהודעת החייב; הודעה על כך תינתן למנפיק בדרך שתיקבע, ויראו במועד קבלת ההודעה את מועד סיום החוזה על אף הוראות סעיף 6א(1) לחוק האמור.”

חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), מעניק לדייני בתי הדין הרבניים כלים שונים כדי לשכנע סרבני גט המעגנים את נשותיהם בניגוד לפסיקת בתי הדין, להתיר את נשותיהם מעגילות.

אחת מהסנקציות הקבועות בחוק היא קביעה שסרבן הגט הוא לקוח מוגבל מיוחד לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א–1981. בין יתר הדברים, הטלת סנקציה זו מונעת מהסרבן למשוך שיקים מחשבון בנק (סעיף 2(א)(6) לחוק האמור).

מאז נחקק החוק בשנת 1995, אמצעי התשלום בישראל השתכללו והשתנו, וכיום רק בחלק זעיר מהעסקאות נעשה שימוש בשיקים, כאשר רוב הרכישות מתבצעות באמצעות כרטיסי אשראי. עקב כך

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 139.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

³ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

⁴ ס"ח התשע"ט, עמ' 201.

איבדה סנקציה זו מיעילותה וכמעט שאינה מהווה עוד איום על סרבני הגט.
כיום כרטיס אשראי מהווה מצרך יסוד שכמעט ולא ניתן לנהל חיים סבירים בלעדיו. גם בחוק
ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, קבע המחוקק במסגרת תיקון מספר 29 כי חייב המשתמט מתשלום
חובותיו לא יוכל להנפיק או להשתמש בכרטיס אשראי (סעיף 66א(4)(א) לחוק האמור).
לפיכך מוצע להוסיף לרשימת הסנקציות שעומדות לרשות הדיינים גם אפשרות להגביל את סרבן הגט
מלהנפיק או לעשות שימוש בכרטיס אשראי, בכרטיס בנק, בכרטיס תשלום ובכרטיס חיוב מידי
("דביט"), במטרה לשכנעו לתת גט ולהתיר את אשתו מעגינותה.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת
חברי הכנסת (פ/2684 ; פ/3222/24).
הצעת החוק זהה לפ/3222/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)